

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2724/2535	อัยการ กองคดี ศาลแขวง	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาง วราภรณ์ กสิกิจนำชัย	โจทก์
	นาย เอี่ยมฮวด กาญจนะโกคิน	จำเลย

ป.อ. มาตรา 295

โจทก์ร่วมมีบาดแผลที่ถูกจำเลยทำร้ายคือ ศีรษะบวมโนด้านหลังตั้งจมูกซ้าย หลังมือขวาบวม ไหล่ซ้ายเขียวช้ำ แขนซ้ายท่อนล่างเขียวช้ำ หลังมือซ้ายเขียวช้ำ ขาโยงซ้ายเขียวช้ำ ศีรษะข้างขวาบวมจากลักษณะบาดแผลของโจทก์ร่วมดังกล่าว แม้จะเป็นเพียงบาดแผลและเขียวช้ำ แต่ก็มีบาดแผลถึง 8 แห่ง และแพทย์ผู้ตรวจชั้นสูตรบาดแผลมีความเห็นว่า บาดแผลดังกล่าวเกิดเพราะได้รับการกระทบ กระเทือนอย่างรุนแรงเป็นเหตุให้เส้นเลือดฝอยและเส้นเลือดที่ใหญ่กว่าเส้นเลือดฝอย แตกต้องใช้เวลารักษาประมาณ 10 ถึง 15 วัน จึงจะหายเป็นปกติ ถือได้ว่าโจทก์ร่วม ได้รับอันตรายแก่กาย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295และให้นับโทษต่อ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ให้จำคุกจำเลย 3 เดือน ส่วนคำขอให้นับโทษต่อตามคดีที่อ้างนั้น ปราบกฏ

ว่าคดีดังกล่าวศาลกำหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ จึงนับโทษต่อไม่ได้ คำขอนี้ให้ยกเสีย จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อต่อไปว่า บาดแผลที่โจทก์ร่วมได้รับ ถือได้หรือไม่ว่าเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจของโจทก์ร่วม พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์เอกสารหมาย จ.1 ปรากฏว่า โจทก์ร่วมมีบาดแผลคือ

- (1) ศีรษะบวมโนด้านหลัง
- (2) ตั้งจมูกซ้ำ
- (3) หลังมือขวาบวม
- (4) ไหล่ซ้ายเขียวซ้ำ
- (5) แขนซ้ายท่อนล่างเขียวซ้ำ
- (6) หลังมือซ้ายเขียวซ้ำ
- (7) ขาโครงซ้ายเขียวซ้ำ
- (8) ศีรษะข้างขวาบวม

จากลักษณะบาดแผลของโจทก์ร่วมดังกล่าว แม้ว่าจะเป็นเพียงบาดแผลบวม และเขียวซ้ำ แต่ก็มีบาดแผลถึง 8 แห่ง และพันตำรวจเอกทวีศักดิ์แพทย์ผู้ตรวจชันสูตรบาดแผลเบิกความว่า บาดแผลดังกล่าวเกิดเพราะได้รับกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง เป็นเหตุให้เส้นเลือดฝอยและเส้นเลือดที่ใหญ่กว่าเส้นเลือดฝอยแตก ต้องใช้

เวลารักษาประมาณ10 ถึง 15 วัน จึงจะหายเป็นปกติ กรณีดังกล่าวจึงถือว่าโจทก์
ร่วมได้รับอันตรายแก่กายแล้ว"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษปรับจำเลย 2,000 บาท นอกจากนี้แก้คงให้เป็น
ไปตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์

(ตัน เวทไว-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-ชวลิต พรายภู)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>